

0006956-67.2015.8.26.0176

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 314/2015 - DEL. POL. EMBU,

2532/2015 - DEL. POL. EMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ RAIMUNDO SILVA MOURA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I – RELATÓRIO

JOSÉ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006956-67.2015.8.26.0176 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0006956-67.2015.8.26.0176

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 314/2015 - DEL. POL. EMBU,

2532/2015 - DEL. POL. EMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ RAIMUNDO SILVA MOURA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

JOSÉ RAIMUNDO SILVA MOURA e JAIR DE SOUZA OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", cumulado com o art. 40, inciso VI, e no art. 35, cumulado com o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de julho de 2015, por volta das 17h, na Rua Nova Esperança, nº 01, Viela 01, Pinheirinho, nesta Comarca, (a) traziam consigo, com a finalidade de fornecer a consumo de terceiros, drogas consistentes em 07 (sete) porções individualizadas de "maconha" e 14 (catorze) invólucros plásticos contendo "cocaína" na forma de pó, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e (b) associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, tendo a prática envolvido o adolescente Mike Silva Souza (fls. 1-3d).

Após o processamento do feito e regular instrução, foi proferida decisão desclassificando os fatos para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e determinando a remessa do feito ao Juizado Especial Local, que seria competente para julgamento da ação penal (fls. 163/169).

Interposto recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial, foi dado parcial provimento ao recurso, a fim de reconhecer a conduta típica do art. 33, "caput", cumulado com o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, com relação a ambos os acusados, e determinar a remessa dos autos a este Juízo, a fim de que procedesse à fixação da pena e à imposição de regime prisional, além da manifestação quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas nos termos da denúncia (fls. 225/235).

O v. Acórdão transitou em julgado para a acusação em 05 de agosto de 2020 (fls. 338) e para a Defesa em 29 de novembro de 2021 (fls. 357).

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em razão do decidido no v. Acórdão de fls. 225/235, entendo não ser mais o caso de manifestação deste Juízo quanto à efetiva prática do crime previsto no art. 33, "caput", cumulado com o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, o qual já foi reconhecido pela Superior Instância, restando a esta Magistrada, tão-somente, a realização da dosimetria da pena e a imposição de regime prisional aos réus.

Tendo em vista, todavia, a expressa determinação de manifestação quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, imputado aos réus no termo da denúncia, passo, então, à análise quanto à sua materialidade e autoria.

Entendo, nesse sentido, que é de rigor a absolvição dos acusados.

Com efeito, é certo que, para a configuração desse tipo penal, não são suficientes as provas da existência de concurso de pessoas para a prática do tráfico de entorpecentes, sendo necessária a concreta existência de estabilidade do vínculo associativo para que se prove o delito.

Contudo, conforme indicado pelo próprio órgão ministerial nas alegações finais de fls. 134/137, não há provas robustas quanto a estas circunstâncias na hipótese em apreço.

Esta foi, ademais, a conclusão trazida no acórdão que julgou o recurso em sentido estrito interposto pela acusação, segundo a qual "em que pese haver indícios de ajuste prévio e 'modus operandi' entre os acusados - cada um portava uma quantidade de drogas e dinheiro, em regra, com o objetivo de tentar minimizar perdas decorrentes de eventual prisão -, efetivamente, há apenas a indicação do menor apontando o local da compra. Porém, não houve ulteriores diligências para se comprovar a habitualidade ou qualquer outro indicativo de estabilidade e permanência dos envolvidos naquela prática criminosa, motivo pelo qual o próprio

'parque' de 1º grau requereu a absolvição" (fls. 234).

Seria necessário, portanto, que outros meios de apuração reforçassem os indícios de que havia uma empreitada conjunta, realizada há algum tempo, o que, todavia, não se realizou.

Desse modo, ante a ausência de provas, produzidas sob o crivo do contraditório, que incriminem de forma contundente os acusados, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pela acusação e pela Defesa, a fim de absolver os réus, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Passo, pois, à individualização das penas quanto ao crime de tráfico.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu Jair de Souza Oliveira possui uma condenação por crime ocorrido anteriormente aos fatos ora sob análise, o que se configura como mau antecedente, ainda que o trânsito em julgado tenha se dado posteriormente à data indicada nesta denúncia (fls. 13 dos autos em apenso).

O réu José Raimundo Silva Moura, por sua vez, é primário e não possui antecedentes criminais atestados (fls. 04 dos autos em apenso).

E não havendo nos autos qualquer outra informação que prejudique os acusados no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, entendo ser o caso de se aplicar a pena-base relativa ao réu José em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e do réu Jair de Souza Oliveira 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Esclareço, ademais, que a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas não justificam a majoração nesta fase, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, verifico que o réu Jair de Souza Oliveira era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, configurando-se, portanto, a atenuante prevista no art.

65, inciso I, do Código Penal, o que justifica o retorno de sua reprimenda ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida expressamente pela Superior Instância a presença da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, de rigor a exasperação das penas em 1/6 (um sexto), alcançando, então, o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tendo em vista a primariedade de ambos os agentes e a circunstância de que inexistem, nos autos, provas de que pertençam à organização criminoso ou que se dediquem a atividades criminosas, aplico o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, em conformidade com o disposto no art. 42 do mesmo diploma legal, reputo possível a redução de ambas as penas em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras da reprimenda.

Assim, as penas finais aplicadas aos réus são de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas dos acusados, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, tendo em vista a quantidade de reprimenda, bem como a primariedade dos agentes e a circunstância de que o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciando a desnecessidade de regime inicial mais gravoso.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar os réus JOSÉ RAIMUNDO SILVA MOURA e JAIR DE SOUZA OLIVEIRA como incurso no art. 33, "caput", cumulado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, absolvendo-os, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação

relativa ao delito previsto no art. 35 do mesmo diploma legal.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que ficam estabelecidas por uma pena de prestação de serviços à comunidade, fixada na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em conformidade com o disposto no art. 46, §3º, do mencionado Código, e uma pena de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social, nos moldes do art. 45, §1º, do Código Penal. Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é aberto.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, diante da substituição da reprimenda pelas penas restritivas de direitos.

Tendo em vista a espécie de pena aplicada, e ainda porque os réus permaneceram soltos durante a instrução criminal, poderão recorrer em liberdade.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD) e notifique-se o acusado para pagamento de multa no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 50, "caput", do Código Penal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.

Embu das Artes, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA